



Kunngerðablaðið A

2025

Givið út 20. júní 2025

Nr. 111

18. júní 2025

Kunngerð um

ábyrgd, uppgáður og eftirlit í sambandi við, at Undirvísingarástýrið viðger persónuupplýsingar í almennu talgildu umsitingarskipaninni Kervi+ vegna dátuábyrgdara

Við heimild í § 3, stk. 3 í lögtingslóg nr. 33 frá 10. maí 2024 um Kervi+ verður ásett:

Virðisóki

§ 1. Henda kunngerð ásetir, hvussu Undirvísingarástýrið skal viðgera persónuupplýsingar í almennu talgildu umsitingarskipaninni Kervi+, hereftir nevnt Kervi+, vegna dátuábyrgdara.

Dátuábyrgdari og dátuviðgeri

§ 2. Undirvísingarástýrið veitir, við Kervi+, goymslu og flutning av persónuupplýsingum vegna almennar stovnar og lögfrøðiligar persónar. Endamálið við hesi viðgerð er, at geva atgongd til m.a. at skráseta, lesa og flyta upplýsingar í Kervi+.

Stk. 2. Almennir stovnar og lögfrøðiligar persónar eru dátuábyrgdara fyrri viðgerð av teimum persónuupplýsingum, ið hesir skráseta í Kervi+.

Stk. 3. Undirvísingarástýrið er dátuviðgeri vegna dátuábyrgdara sbrt. stk. 2.

Stk. 4. Dátuábyrgdara, sbrt. stk. 2, hava ábyrgdina av, at øll viðgerð av persónuupplýsingum, knýtt til teirra nýtslu av Kervi+, er í samsvari við dátuverndarlógina.

§ 3. Viðgerðin hjá Undirvísingarástýrinum kann fevna um øll sløg av persónuupplýsingum, undir hesum vanligar persónuupplýsingar, viðkvæmar persónuupplýsingar sbrt. dátuverndarlógini § 11, revsiverd viðurskipti, sbrt. § 13 í dátuverndarlógini og persónstøl, sbrt. § 16 í dátuverndarlógini.

Dátuviðgerð sambært boðum

§ 4. Undirvísingarástýrið kann einans viðgera persónuupplýsingar eftir boðum frá dátuábyrgdaranum.

Stk. 2. Um Undirvísingarástýrið metir, at eini boð frá dátuábyrgdaranum eru í ósamsvari við galdandi lóggávu, boðar Undirvísingarástýrið uttan drál dátuábyrgdaranum frá hesum.

Stk. 3. Viðgerðin av persónuupplýsingum frá Undirvísingarástýrinum er ikki tíðaravmarkað, men varir inntil dátuábyrgdara strikar allar persónuupplýsingar í Kervi+.

Tagnarskylda

§ 5. Persónar, ið viðgera persónuupplýsingar, knýttar at lógini um Kervi+ og hesi kunngerð, hava tagnarskyldu og koma undir revsiábyrgd sambært §§ 152-152 f í revsilógini.

Viðgerðartrygd

§ 6. Undirvísingarástýrið skal seta í verk hóskandi tøknilig og bygnaðarlig tiltøk, ið eru kravd sbrt. dátuverndarlógini § 46 í mun til váðarnar, sum standast av viðgerðini av persónuupplýsingum. Endamálið er at tryggja áhaldandi trúnað, integritet, atkomu og rættleika í Kervi+. Dátuábyrgdara kann ikki áleggja Undirvísingarástýrinum eyka trygdarkrøv.

Stk. 2. Undirvísingarástýrið skal hava innanhýsis mannagongdir um verksettu tøkniligu og bygnaðarlig tiltøkini, sbrt. stk. 1. Mannagongdirnar skulu eftirhyggjast árliga umframt at starvsfólk, ið viðgera persónuupplýsingar knýttar til Kervi+, altíð eru kunnað um galdandi mannagongdir.

Stk. 3. Einstaki dátuábyrgdara sbrt. § 2, stk. 2, hevur ábyrgdina av at fremja hóskandi tøknilig og bygnaðarlig tiltøk, ið knýta seg til leiklutin sum dátuábyrgdari í sambandi við nýtslu av Kervi+.

Stk. 4. Undirvísingarástýrið hevur ábyrgdina av, at ásetingarnar um dátuvernd ígjøgnum sniðgeving og dátuvernd ígjøgnum standardstillingar í dátuverndarlógini § 38, verða fylgdar í mun til at menna, reka, viðlíkahalda og fyrisita Kervi+.

Atgongd til persónuupplýsingar

§ 7. Bert persónar, ið Undirvísingarástýrið hevur góðkent, skulu hava atgongd til tær persónuupplýsingar, ið verða viðgjørðar sbrt. § 2, stk. 3. Atgongd skal altíð avmarkast í mun til einstaka tørvin.

Stk. 2. Eftirlit við, um góðkendu persónarnir, sbrt. stk. 1, framvegis skulu hava atgongd, skal fremjast eftir tørvi og í minsta lagi eina ferð um árið.

Stk. 3. Persónar við góðkenning sbrt. stk. 1 hava loyvi at geva viðkomandi starvsfólki, ið viðkomandi varðar av, atgongd til Kervi+ eftir reglunum í dátuverndarlógini. Persónarnir skulu eftir tørvi og í minsta lagi eina ferð um árið hava eftirlit við, um hesi starvsfólk framvegis skulu hava atgongd.

Undirdátuviðgerar

§ 8. Undirvísingarástýrið kann gera avtalur við undirveitarar um at viðgera dátur. Undirvísingarástýrið skal boða dátuábyrgdaranum frá ætlaðari broyting av undirdátuviðgera við fráboðan minst ein mánað frammanundan, so at dátuábyrgdarin kann mótmæla.

Stk. 2. Undirvísingarástýrið skal í dátuviðgeraravtalu tryggja, at undirdátuviðgerin, sbrt. stk. 1, heldur tilsvarandi dátuverndarskyldur sum tær, ið eru ásettar Undirvísingarástýrinum í hesi kunngerð.

Stk. 3. Dagført yvirlit yvir undirdátuviðgerar skal altíð vera tøkt á einari av heimasíðunum, ið Undirvísingarástýrið varðar av. Nærri kunning um einstøku undirdátuviðgerarnar, kann sendast til dátuábyrgdaran eftir skrivligari umbøn.

Stk. 4. Undirvísingarástýrið skal hava eftirlit við, at undirdátuviðgerar halda sínar skyldur sbrt. stk. 2.

Stk. 5. Dátuábyrgdarin kann ikki hava beinleiðis eftirlit við undirdátuviðgera uttan skrivligt loyvi frá Undirvísingarástýrinum.

Stk. 6. Um undirdátuviðgerin ikki lýkur sínar dátuverndarskyldur, verður Undirvísingarástýrið verandi fult ábyrgdarhavandi móttegis dátuábyrgdaranum í mun til at lúka skyldurnar álagdar í hesi kunngerð.

Flutningur til triðjalond ella millumtjóðafelagsskapir

§ 9. Undirvísingarástýrið kann sum dátuviðgeri flyta persónsupplýsingar til triðjalond ella millumtjóðafelagsskapir, ið hava eitt nøktandi verndarstöði, sbrt. § 60 í dátuverndarlógini, ella um fullgóð trygd kann veitast, sbrt. § 61 í dátuverndarlógini.

At stuðla dátuábyrgdaranum

§ 10. Undirvísingarástýrið skal hjálpa dátuábyrgdaranum m.a. við at veita dátuábyrgdaranum upplýsingar um teknilig og bygnaðarlig tiltøk, sum eru sett í verk, og aðrar upplýsingar, sum eru neyðugar fyri, at dátuábyrgdarin er førur fyri at halda sínar skyldur sbrt. §§ 46-52 í dátuverndarlógini og svara umbønnum, sum skrásett seta fram sbrt. kapitl 4 í dátuverndarlógini. Hetta merkir m.a., at Undirvísingarástýrið skal hjálpa dátuábyrgdaranum at halda:

- 1) Skylduna til uttan óneyðugt drál og um neyðugt innan 72 tímar eftir at verða vorðin varugur við eitt brot á persón dátutrygdina at boða Dátueftirlitinum frá hesum uttan so, at tað er ósannlíkt, at brotið á persón dátutrygdina hevur við sær ein váða fyri skrásetta.
- 2) Skylduna til, uttan óneyðugt drál, at boða skrásetta frá um brotið í teimum førum, tá brotið sannlíkt hevur við sær ein stóran váða fyri tann skrásetta.
- 3) Skylduna at gera eina avleiðingagreining av ætlaðari viðgerð, sbrt. §§ 49 og 50 í dátuverndarlógini
- 4) Skylduna at biðja um ummæli frá Dátueftirlitinum, áðrenn viðgerð verður sett í verk, sbrt. § 52 í dátuverndarlógini.

Fráboðan um brot á persón dátutrygdina

§ 11. Undirvísingarástýrið skal, uttan óneyðugt drál, eftir at vera vorðið kunnugt við brot á persón dátutrygdina, boða dátuábyrgdaranum frá hesum.

Stk. 2. Undirvísingarástýrið skal boða dátuábyrgdaranum frá skjótast gjørligt og í seinasta lagi 48 tímar eftir, at Undirvísingarástýrið er vorðið kunnugt við brotið, so at dátuábyrgdarin kann halda sínar skyldur, sbrt. § 47 í dátuverndarlógini.

Stk. 3. Undirvísingarástýrið kann vegna fleiri dátuábyrgdarar, fevndir av hesi kunngerð, senda eina felags fráboðan til Dátueftirlitið, um brotið á persón dátutrygdina er av slíkum slag, ið rakar ein størri skara av skrásettum upp á tvörs av dátuábyrgdarum. Dátuábyrgdarin skal kunnast um felags fráboðanina, áðrenn fráboðanin verður send Dátueftirlitinum.

At strika persónsupplýsingar

§ 12. Persónsupplýsingar verða strikaðar sambært galdandi reglum.

Eftirlit

§ 13. Undirvísingarástýrið skal geva dátuábyrgdaranum allar upplýsingar, sum eru neyðugar fyri at vísa á, at krøvini til Undirvísingarástýrið í hesi kunngerð verða hildin.

Stk. 2. Undirvísingarástýrið skal á hvørjum ári útvega eina skoðanarvátan frá óheftum triðjaparti um, at Undirvísingarástýrið lýkur krøvini í hesi kunngerð. Úrslitið av skoðanini skal vera atkomuligt fyri dátuábyrgdarum eftir umbøn.

Stk. 3. Undirvísingarástýrið hevur ikki skyldu til at geva dátuábyrgdarum atgongd til at fremja egið eftirlit av fysisku kømunum, har viðgerðin av persónsupplýsingunum fer fram.

§ 14. Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.

Barna- og útbúgvingarmálaráðið, 18. juni 2025

Djóni Nolsøe Joensen (sign.)
landsstýrismaður

/ Poul Geert Hansen (sign.)